

1500428-11.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Takaoka

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064822/2022 - DEL.POL.MIRASSOL, 23472803 -

DEL.POL.MIRASSOL, 2064822 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nilson da Silva Garcia

Vítima:

Valter José Ribeiro

Artigo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

3ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Nossa Senhora Aparecida, Mirassol - SP - cep 15130-007

Processo nº. 1500428-11.2022.8.26.0559, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500428-11.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064822/2022 - DEL.POL.MIRASSOL, 23472803 -

DEL.POL.MIRASSOL, 2064822 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nilson da Silva Garcia

Vítima:

Valter José Ribeiro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 180 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

27/05/2022, 14:00h

Réu Preso

Em 27 de maio de 2022, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª. Vara Judicial, através do aplicativo Microsoft Teams, o Excelentíssimo Sr. Dr. Marcos Takaoka, Meritíssimo

Juiz de Direito, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a presença do autor Justiça Pública, na pessoa do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Promotor(a) de Justiça, Dr. Thiago Batista Ariza. Presente o réu Nilson da Silva Garcia, preso por Este Juízo no CDP de São José do Rio Preto, acompanhado de seu(ua) advogado Dr. Juan Carlo de Siqueira, OAB 392962/SP. Presente(s) a(s) Testemunha(s) PM Vitor Silva Cassiolato Souza, PM Douglas Camargo Passarini e DP Lincoln Flauzinir Marques de Oliveira. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e seu defensor, conversa privativa. Aberta a audiência, foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi interrogado. O(s) depoimento(s) foi(ram) colhido(s) por meio audiovisual, sendo feita a gravação na mídia digital anexa, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06 e art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08. Dada a palavra ao Exmo. Dr. Defensor por ele foi requerida a realização de diligência para apurar se o veículo possuía ou não insulfilm, pleiteando também a realização de debates por memoriais escritos. Dada a palavra ao Exmo. Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que discordava do pleito defensivo, visto que a situação do veículo hoje pode não corresponder à época da prisão em flagrante, salientando que a acusação está pronta para debates orais. Deliberação do MM. Juiz: Segundo consta, o veículo foi restituído para a Seguradora, atual proprietária, não havendo garantia de que a situação dele seja a mesma da época da prisão em flagrante, razão porque seria inútil a diligência requerida pela Ilustre Defesa. Saliento também que pelas imagens de fls. 47/48 é possível constatar que os vidros eram translúcidos, permitindo a visualização do interior do veículo para quem estava do lado de fora. Não bastasse, as próprias testemunhas confirmaram a percepção deste Magistrado, ao dizer que era possível visualizar os tijolos de maconha do lado de fora do veículo, usando um farolete. Assim, o pedido da Ilustre Defesa veio desamparado de qualquer amparo fático, sendo desmentido suas premissas por provas dos autos, razão pela qual também por esse motivo é improcedente. Ademais, a regra do Código do Processo Penal é da oralidade, principalmente em processos como este, em que há poucas testemunhas, reduzido o acervo de prova documental e complexidade fática ou jurídica de proporções diminutas. Assim, determino realização de debates orais. Não havendo outras provas a serem produzidas em audiência, declaro encerrada a instrução e determino que se passe ao artigo 403, do CPP. Após, foi concedida a palavra sucessivamente primeiro a Acusação e depois a Defesa, pelo prazo legal, para os debates orais, conforme segue na mídia em anexo. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra NILSON DA SILVA GARCIA, qualificado às fls. 8/12, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 180, caput, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal, porque ele, no dia 09/03/2022, às 05h00min, na Avenida Modesto José Moreira, 1, próximo ao km 449 da rodovia SP 310, Jardim Marilu, neste Município e Comarca de Mirassol, transportava 733 (setecentos e trinta e três) tijolos de "maconha", substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, extraída da planta Cannabis sativa L., cujo princípio ativo é a tetrahydrocannabinol, para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e porque ele, no dia 09/03/2022, às 05h00min, na Avenida Modesto José Moreira, 1, próximo ao km 449 da rodovia SP 310, Jardim Marilu, neste Município e Comarca de Mirassol, recebeu e conduzia o veículo FORD/fusion GTDL B, placas FQZ1D08/Uberaba-MG, cor prata, sabendo ser produto de crime. O réu foi notificado (fls. 174) e apresentou defesa preliminar (fls. 179/187). A denúncia foi recebida em 19/04/2022(fl. 250/251). Durante a instrução, ouviram-se três testemunhas de acusação, interrogando-se o réu ao final. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia. A Defesa pleiteou a improcedência da ação penal, alegando que: a) o acusado não sabia que o veículo era produto de crime; b) ele é um simples viciado, que aceitou transportar droga, por causa do vício. É o relatório. Fundamento e decido. A autoria e materialidade foram comprovadas mediante auto de prisão em flagrante

(fls. 01), nota de culpa (fls. 6/7), fotos do acusado (fls. 17/21), boletim de ocorrência (fls. 22/24), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), imagens das drogas (fls. 29/33 e 46/49), laudo de constatação (fls. 35/38), boletim de ocorrência do roubo do veículo (fls. 39/42), relatório final (fls. 145), laudo toxicológico (fls. 146/147), auto de incineração de drogas (fls. 253/257), tendo sido todos esses documentos confirmados por robusta prova testemunhal. Rejeito a preliminar, visto que as testemunhas expuseram os motivos objetivos pelos quais houve a abordagem, não havendo que se falar de prova ilícita ou da aplicação da teoria da árvore dos frutos proibidos. Conforme apurado, terceiro, ainda não identificado, convidou o réu para realizar o transporte de carga de maconha, mediante o recebimento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) que seriam entregues após a entrega ao destinatário. Para realizar o transporte, o denunciado recebeu o veículo FORD/Fusion, roubado, carregado com 733 (setecentos e trinta e três) “tijolos” de maconha, embalados em caixas e colocados dentro do porta-malas e no interior do veículo, sobre os assentos, além de um celular, que seria utilizado para receber informações acerca do trajeto e local de entrega. Durante o transporte, quando passava pelo Motel Forever, policiais militares o avistaram e, diante do nervosismo dele, deram ordem de parada. O acusado foi abordado pelos policiais e no porta-malas do seu veículo foram encontradas 31(trinta e uma) caixas de papelão, contendo em seus interiores 733 (setecentos e trinta e três) tijolos de “maconha”, embalados em invólucros plásticos azuis e marrons. Além disso, os policiais apreenderam também o aparelho celular da marca Samsung, IMEI 35341611422710-2. O veículo tinha a numeração frontal do chassi coberta com um pedaço de papelão. Em consulta verificou-se que se tratava de veículo roubado na cidade de Uberaba-MG, conforme boletim de ocorrência n.º 2021-058399052-001, pertencente a VALTER JOSÉ RIBEIRO, fato ocorrido em 05/12/2021. As placas originais eram FQZ-1D08, mas no momento da apreensão estava com a placa falsa com os caracteres FRF-9I21. Na fase extrajudicial, o acusado disse que apenas se manifestaria em juízo (fls. 05). Em juízo, o denunciado confessou a prática delitativa, dizendo que acreditava que o veículo era de propriedade da pessoa que o contratou. Asseverou que estava devendo R\$ 2.000,00, por aquisições de “crack”, para a pessoa que o contratou, que prometeu perdoar a dívida e ainda dar mais R\$ 5.000,00, pelo transporte da droga. Como se percebe, o réu admitiu o tráfico, mas tentou negar a receptação. A negativa em relação à receptação é pueril, visto que, segundo sabença comum, esse tipo de transporte é sempre feito em veículos furtados ou roubados, a fim de impedir que a polícia apure a identidade do dono do entorpecente. Além disso, a tese de que o réu seria um simples usuário de “crack” também não convence, visto que não se confiaria tamanha carga de maconha senão para pessoa de confiança, em especial, para integrante de organização criminoso. Não bastasse, é improvável que o dono de quase uma tonelada de maconha se arriscasse, vendendo “pedras” de “crack” para um “nóia”, deixando acumular uma dívida de R\$ 2.000,00. Por outro lado, a prova produzida pela acusação é uniforme, atestando que o réu praticou os fatos que lhe foram imputados. O delegado Dr. Lincoln afirmou que foi responsável pelas investigações, dizendo que houve a apreensão da maconha, que o veículo era roubado e que o número do chassi estava encoberto, não se lembrando se havia insulfilm. Asseverou que o réu estava acompanhado de advogado e não quis se manifestar, em interrogatório extrajudicial. Contou que a ocorrência foi no final da madrugada, que havia inúmeras caixas de tijolos de maconha, a ponto de não caberem no porta mala e ocuparem todo o veículo. Os policiais militares disseram que estavam fazendo patrulhamento, quando cruzaram com o acusado, dirigindo o veículo Fusion descrito na denúncia. Afirmaram que o réu demonstrou nervosismo, razão por que decidiram abordá-lo, acrescentando que, dentro do veículo e no porta-malas havia 733 tijolos de maconha, dentro de caixas de papelão. Asseveraram que o réu lhes disse que receberia R\$ 5.000,00, para levar o veículo do Bairro Regissol para a cidade de São José do Rio Preto (Solo Sagrado), salientando que o veículo era roubado e a numeração do chassis frontal estava coberta por um pedaço de papelão. Em especial, o policial Vitor afirmou que iluminou o interior do veículo e viu inúmeras caixas no veículo, que estava rebaixado de tão pesado, razão por que resolveram realizar a abordagem. Asseverou que o réu ficou muito nervoso, havia um cheiro forte de maconha por todo

o carro, e ele confessou o tráfico. Esclareceu que o veículo do réu parou diante do "pare", porque a viatura obstruiu a passagem, parando na frente, para verificação (o veículo estava muito pesado, com carga de "quase uma tonelada"). Por sua vez, o policial Douglas trouxe os seguintes detalhes: estava no banco traseiro e foi responsável por iluminar o interior do veículo, usando um farolete. Asseverou que o réu tinha uma expressão de "nóia" e essa foi uma das razões pelas quais realizaram a abordagem. Acrescentou que, quando o réu parou o carro, ele estava atrás de um caminhão, quase chegando em um "pare" na rotatória e o carro de polícia estava parado quase do lado dele, na rotatória. Em suma, a ação é procedente. Passo à dosimetria da pena: Do art. 33, caput, da Lei 11.343/06: O acusado ostenta de maus antecedentes (FA - fls. 190/230 e certidão- fls. 231/244) e estava carregamento carga enorme de maconha, tratando-se de uma das maiores apreensões de droga na história desta Comarca, e, por isso, fixo a pena base acima do mínimo legal, obtendo-se 10 anos de reclusão 1.000 dias-multa, quantidade definitiva, porque compenso a confissão espontânea com a confissão espontânea. Do art. 180, caput, Código Penal: O acusado ostenta de maus antecedentes (FA - fls. 190/230 e certidão- fls. 231/244), e, por isso, fixo a pena base acima do mínimo legal, obtendo-se 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase, em razão da reincidência, aumento 1/6 da pena, obtendo-se 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. Soma das penas: 11 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e 1.012 dias-multa. Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime fechado (art. 33, §2º, "a", do Código Penal). É descabida a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade de pena aplicada. Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal, para CONDENAR NILSON DA SILVA GARCIA, portador da cédula de identidade RG nº. 45308412, filho de Isabel Freire da Silva, nascido em Alvares Florence/SP, a cumprir pena de 11 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 1.012 dias-multa, com valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso na pena do art. art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e do art. 180, caput, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal . O acusado não poderá apelar em liberdade, porque continuam presentes os requisitos da segregação cautelar. Observo que já foi determinada a destruição das drogas (fls. 253/257) e, nos termos do provimento CSM 2482/2018, determino a destruição da amostra guardada para contra prova, encerrado o processo criminal, providenciando-se o necessário. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitivo. Façam-se as comunicações e anotações de praxe. Custas "ex lege". Arbitro os honorários do(a) Dr(a). Defensor(a) em 100% da tabela vigente, expedindo-se certidão nos termos do convênio. As gravações colhidas nesta audiência estarão disponíveis através do e-Saj. Por absoluta impossibilidade, visto que a audiência foi realizada em ambiente virtual, o MM. Juiz dispensou a assinatura dos presentes, com a anuência de todos os presentes. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Intimado(s) da sentença, pelo(s) réu(s) foi dito que desejava(m) recorrer da sentença. Sai o Dr. Defensor intimado para apresentação das razões do recurso de apelação. Nada mais. Eu, Mateus Silveira de Abreu, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: Marcos Takaoka

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA